

VOORLEGGIDS 2026



VERSIE 2026.002

PLEZIERIG WERKEN MET MANDAAT

MUNT Hypotheken is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de grotere hypotheekaanbieders in Nederland. Dit succes is mede te danken aan jou, als acceptant van de MUNT Hypotheek.

Beste hypotheekaanbieder van Nederland

MUNT heeft een modern en eerlijk hypotheekproduct, dat meebeweegt met zijn tijd. Met onze duidelijke voorwaarden en efficiënt acceptatieproces mochten wij al zo'n 120.000 huishoudens aan een eerlijke en verantwoordelijke hypotheek helpen. En dat aantal groeit per jaar, per maand, per dag.

De MUNT Hypotheekgids is geschreven voor adviseurs. Zij moeten hun klant op basis van deze gids goed kunnen informeren over de MUNT Hypotheek en de eisen die MUNT stelt. De duidelijke voorwaarden zijn soms de reden dat de hypotheekaanvraag wordt afgewezen, terwijl de klant wel tot de doelgroep van MUNT hoort.

Niet iedereen past binnen alle hokjes van de hypotheekgids. Meestal is dat terecht, soms niet. In het eerste geval willen we het de adviseur kunnen uitleggen, in het tweede geval willen we kijken hoe het wel kan. Daarom is er de MUNT Voorleggids. Deze gids is geschreven voor jou. Het is jouw speelruimte om binnen de geest van de hypotheekgids af te wijken van een voorwaarde of norm. Zodat de klant die tot de doelgroep hoort, ook een MUNT Hypotheek kan krijgen.

Plezierig om mee te werken

Als acceptant ben je het eerste aanspreekpunt voor de adviseur. Jij draagt bij aan zijn ervaringen met MUNT én aan de beleving die consumenten met MUNT hebben. Wij vinden dat daarbij een mandaat hoort. Zodat je niet voor iedere wisselwijze goedkeuring moet vragen, maar zelf kunt beslissen. Met de MUNT Voorleggids geven we je op veelvoorkomende onderwerpen die ruimte. Wij vertrouwen erop (en verwachten) dat je daar verantwoordelijk mee omgaat. Want we denken dat dit het werken met MUNT nog plezieriger voor je maakt.

Vragen?

Heb je vragen over deze voorleggids of ons acceptatiebeleid in het algemeen? Neem dan contact op met onze collega's van de MUNT Voorlegdesk. De contactgegevens vind je in deze voorleggids onder de algemene informatie.

INHOUDSOPGAVE

A	ALGEMENE INFORMATIE	3
	MUNT Acceptatiebeleid	3
	MUNT Voorleggings.....	3
	Slotbepalingen	4
B	DEFINITIES EN GRONDSLAGEN	5
	MUNT	5
	De klant.....	5
	Inkomenstoetsen.....	6
	Risico's.....	7
	Compliance.....	8
1	PRODUCT.....	10
2	AANVRAGER(S).....	11
	2.1 NATIONALITEIT EN VERBLIJFSTATUS (§1.4).....	11
	2.1.1 De aanvrager voldoet niet aan 12-maandencriterium	11
3	INKOMEN	13
	3.1 INKOMEN UIT LOONDIENTST (§ 2.2)	13
	3.1.1 Overwerk, provisie en bedrijfsafhankelijke bonus	13
	3.1.2 Flexibel of tijdelijk dienstverband	15
	3.1.3 Buitenlandse werkgever in een ander land dan BEL, DEU, LUX of FRA.....	16
	3.2 UITKERING (§ 2.6).....	17
	3.2.1 Niet gegarandeerde (loonvervangende) uitkering	17
	3.3 NADEREND PENSIOEN (§ 2.9)	18
	3.3.1 Verschil in ingangsdatum AOW en pensioen(en)	18
4	FINANCIËLE VERPLICHTINGEN	20
	4.1 PERSONEELSFINANCIERING (§ 3.5).....	20
	4.1.1 Werknemersregeling met een financiële verplichting	20
	4.2 TIJDELIJK DUBBELE OF TE HOGE HYPOTHEEKLASTEN (§ 3.8)	21
	4.2.1 Tijdelijke inkomenstekort vóór AOW	21
5	ONDERPAND	23
	5.1 TAXATIERAPPORT (§ 4.2.2)	23
	5.1.1 Geldigheid taxatierapport.....	23
	5.1.2 Gevestigd opstalrecht anders dan nutsvoorzieningen of straatmeubilair	24
	5.2 NIEUWBOUW (§ 4.2.6).....	24
	5.2.1 Afbouwgarantie.....	24
	5.3 ONDERPANDEN DIE NIET VOLDOEN (§ 4.2.11).....	25
	5.3.1 Dubbele bewoning i.v.m. ouderzorg	25

6	DOCUMENTEN	27
6.1	ALGEMEEN	27
6.1.1	Er ontbreken stukken of deze zijn incompleet	27
7	VEILIGHEIDSZAKEN	28
7.1	BELANGENVERSTRENGELING	28
7.1.1	Adviseur adviseert eigen hypotheek of die van een collega of werknemer	28
7.1.2	Aanvrager werkt voor een dossierpartij (makelaar, taxateur, notaris, etc.)	29
7.2	WACHTPERIODE	30
7.2.1	Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid binnen 12 maanden na passeerdatum	30

A ALGEMENE INFORMATIE

In dit onderdeel vind je algemene informatie over het acceptatiebeleid van MUNT en het gebruik en de doelgroep van deze voorleggids.

Daar waar je in deze gids aanvrager, zijn of hij leest, bedoelen wij natuurlijk ook aanvrager, haar of zij.

MUNT ACCEPTATIEBELEID

Het acceptatiebeleid van MUNT is vastgelegd in drie (hoofd)documenten met ieder hun eigen doel en gebruikers. Deze documenten zijn: de MUNT Hypotheekgids, de MUNT Voorleggids en de MUNT Maatwerk gids.

De MUNT Hypotheekgids beschrijft de standaard voorwaarden en normen die MUNT verantwoord acht voor een grote groep consumenten. Een hypotheekaanvraag (klant) die hieraan voldoet, komt normaal gesproken in aanmerking voor een MUNT Hypotheek.

De MUNT Voorleggids beschrijft de uitzonderingen op hypotheekgids, gericht op een beperkte groep consumenten voor wie MUNT het verantwoord vindt om af te wijken van de standaard voorwaarden en normen. Acceptatie of afwijzing is een individuele beoordeling binnen vooraf bepaalde andere of meer specifieke voorwaarden.

De MUNT Maatwerk gids is bedoeld voor een kleine groep consumenten die niet volgens de hypotheek- of voorleggids geaccepteerd kunnen worden, maar die gezien de individuele klantsituatie en totale hypotheekaanvraag toch binnen het acceptatiebeleid van MUNT passen. Acceptatie of afwijzing is een maatwerkbeoordeling binnen de kaders van de wet en risicobereidheid van MUNT.

MUNT VOORLEGGIDS

Gebruiker

De MUNT Voorleggids is geschreven voor acceptanten die werkzaam zijn voor midoffices waarmee MUNT samenwerkt, dus voor jou. Het is een intern document, dat je de ruimte geeft om in individuele gevallen af te wijken van de MUNT Hypotheekgids.

Mandaat

Je ruimte is begrensd met voorwaarden en normen. Die grenzen zijn absoluut en dwingend. Daarbinnen kun je, met inachtneming van de motivatie achter het beleid en de uitgangspunten van deze voorleggids, zelfstandig besluiten of jij een uitzondering op de standaard voorwaarde of norm in de individuele klantsituatie verantwoord vindt.

Jouw mandaat is beperkt tot een besluit op de feitelijke inhoud van de aanvraag. Dus op basis van de (aantoonbare) financiële situatie van de klant. Je mag commerciële of emotionele argumenten niet mee laten wegen bij je besluit. **[♦ 1]**

Dossiervorming

[♦ 1] Dreigt de klant nadeel te ondervinden van een fout door ons, jou of de adviseur? Of ben je van mening dat er sprake is van een schrijnende klantsituatie? Neem dan contact op met de MUNT Voorleg- of Maatwerkdesk.

Je bent verplicht om een besluit op basis van deze voorleggids te onderbouwen en vast te leggen. Uit deze onderbouwing moet blijken dat er getoetst is aan de voorwaarden en wat de klantspecifieke overwegingen zijn om wel of geen uitzondering toe te staan. Wanneer van toepassing, moet de onderbouwing voorzien zijn van berekeningen en verwijzingen naar relevante documenten.

SLOTBEPALINGEN

Distributie

Deze voorleggids wordt beheerd en gedistribueerd door MUNT. Het is de ontvangers niet toegestaan om deze gids te laten gebruiken door of in bezit te stellen van organisaties of personen buiten de eigen organisatie.

Onbevoegd gebruik

Deze voorleggids mag alleen worden gebruikt door acceptanten van midoffices waarmee MUNT samenwerkt. Iedere andere vorm van gebruik, waaronder door adviseurs of consumenten, is oneigenlijk en bindt MUNT niet. MUNT correspondeert niet met oneigenlijke gebruikers over de inhoud of toepassing van deze voorleggids.

Precedentwerking

Een toegepaste uitzondering op basis van deze voorleggids is klantspecifiek. Hieraan kunnen geen (toekomstige) rechten worden ontleend, ook niet in vergelijkbare klantsituaties. MUNT accepteert geen vermeende precedents en onthoudt zich bij een beroep op precedentwerking van inhoudelijk commentaar.

Voorbehouden

Deze voorleggids is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen wij niet garanderen dat de inhoud volledig, actueel en juist is. Als deze gids fouten, onduidelijkheden of andere onvolkomenheden bevat, dan is MUNT hier niet aan gebonden. MUNT kan de inhoud tussentijds (zonder vooraankondiging) wijzigen. Eventuele wijzigingen hebben altijd direct effect, tenzij MUNT anders bepaalt. De meest actuele voorleggids is beschikbaar via de MUNT Portal. Deze is altijd leidend.

B DEFINITIES EN GRONDSLAGEN

Een communicatiefout of begripsverwarring kan vooral in uitzonderingssituaties (grote) gevolgen hebben voor de klant of MUNT. In dit onderdeel vind je onze uitleg van termen die vaak gebruikt worden bij de beoordeling van uitzonderingssituaties. Het biedt je handvatten om volgens de visie en uitgangspunten van MUNT een uitzonderingssituatie te beoordelen én te motiveren. Ook kan het je helpen om sneller tot de kern van het uitzonderingsverzoek te komen, zodat je direct de juiste informatie uitvraagt.

MUNT

Doelgroep MUNT Hypotheek

De hypotheekgids is een evenwichtig geheel van voorwaarden en normen waarmee MUNT doelgroepen wil bereiken of juist wil uitsluiten. Het gevolg van een voorwaarde of norm is dat er altijd een groep consumenten is die er net buiten valt. Dat op zichzelf is voor MUNT geen reden om een uitzondering toe te staan. Een aanvrager die niet aan een norm of voorwaarde voldoet, zal moeten aantonen dat het risico wat MUNT wil beheersen in zijn geval lager is of afwezig. Als hij dat niet kan, behoort hij niet tot de doelgroep voor de MUNT Hypotheek. [♦ 2]

Simpel en duidelijk

MUNT wil een simpel en zorgeloos proces voor de klant en adviseur. Simpel en zorgeloos is dat de adviseur weet wat van hem of de klant wordt verwacht bij een beoordeling op basis van deze voorleggings. Dat begint bij een zorgvuldige inventarisatie van de klantsituatie, van waaruit je in één keer alle benodigde informatie voor de beoordeling opvraagt.

Je wilt in het gesprek met de adviseur natuurlijk ook kunnen uitleggen waarom wij andere of aanvullende informatie vragen. Daarom geven we bij iedere uitzonderingssituatie aan wat de reden van de beleidsregel in de hypotheekgids is en wanneer wij een uitzondering hierop toestaan. De adviseur kan met deze uitleg de kans inschatten of de uitzondering ook voor zijn klant zal worden gemaakt. Dat kan onjuiste verwachtingen en onnodig werk voorkomen.

Toetsinkomen

Als hypotheekaanbieder is MUNT verplicht om zijn (inkomens)criteria vast te leggen en deze ook toe te passen bij een hypotheekaanvraag. Die criteria zijn gebaseerd op wettelijke normen én de risicobereidheid van MUNT. Om deze reden wijkt het toetsinkomen van de klant soms af van zijn werkelijke inkomen. Ook kan het toetsinkomen bij MUNT afwijken van het toetsinkomen bij andere hypotheekaanbieders. Deze aanbieders maken namelijk hun eigen risicoafweging en/of compenseren het risico met andere voorwaarden of een hogere risicopremie.

DE KLANT

Klantwens

De klantwens is het afsluiten van een hypotheek om een woning aan te kopen, de bestaande woning te verbouwen, de huidige hypotheek over te sluiten of om consumptieve uitgaven te financieren. Deze klantwens moet niet verward worden met het klantbelang. De wens van de klant kan namelijk tegen zijn belang in gaan.

[♦ 2] Dit noemen we de anti-doelgroep: consumenten waarvoor de MUNT Hypotheek niet geschikt is of waarbij MUNT het kredietrisico te hoog vindt.

Klantbelang

Een besluit om af te wijken van de hypotheekgids moet altijd het klantbelang dienen. Dit belang is het voorkomen van overkreditering van de klant. Overkreditering wordt vermoed als de hypotheekaanvraag niet op het toetsinkomen volgens de normen van de hypotheekgids past. Het is dan afhankelijk van de individuele klantsituatie of er ondanks afwijking van de normen, toch sprake is van een bestendige situatie en dus de hypotheek verantwoord en in het klantbelang is.

De rol van MUNT als hypotheekaanbieder is om het klantbelang te dienen, ook als de klant daardoor zijn wensen moet bij- of uitstellen.

Verbeteren klantsituatie

Het verbeteren van de klantsituatie voorziet op het verlagen van zijn (maandelijkse) uitgaven en/of het verminderen van zijn risico op (toekomstige) betalingsonmacht. Dat kan beperkt zijn tot de hypotheeklasten, maar ook het herfinancieren van andere kredieten kan hier onderdeel van zijn. De essentie is dat (ook) het verbeteren van de klantsituatie financieel gedreven is en niet verward moet worden met de klantwens.

Het verbeteren van de klantsituatie is niet het doorschuiven van problemen of risico's naar de toekomst. Dat kan gebeuren als er alleen wordt gekeken naar de maandtermijn die de klant (bij aanvang van de hypotheek) moet betalen en niet naar de situatie en risico's tijdens en aan het einde van de looptijd van de hypotheek.

Lagere maandlast versus lagere kosten

De hypotheektermijn bestaat altijd uit een rentedeel en soms een aflossingsdeel. Alleen het rentedeel is een kostenpost. Het aflossingsdeel verlaagt de schuld en tast het vermogen van de klant niet aan, hoogstens zijn liquiditeiten. Een lagere maandtermijn staat dus niet altijd gelijk aan lagere kosten. Dat betekent dat een lagere maandlast op zichzelf nooit een doorslaggevend argument is. De stabiliteit van de lasten en of de hypotheek aan het einde van de looptijd afbetaald is of geherfinancierd kan worden, zijn minstens zo belangrijk en moeten meegenomen worden bij de beoordeling.

INKOMENSTOETSEN

Annuïtaire lastentoets

De wet kent slechts één lastentoets: de 30-jarige annuïteitentoets. Met deze toets wordt de toegestane financieringslast van de klant vastgesteld en de normatieve financieringslast. De werkelijke last kan hiervan afwijken, omdat de normatieve last uitgaat van een volledig annuïtaire hypotheek met een (maximum) looptijd van 30 jaar.

De uitkomst van de annuïteitentoets is de norm van waaruit een uitzondering moet worden gemotiveerd. [◆ 3]

[◆ 3] Dit is een eis die de TRHK stelt als afgeweken wordt van de wettelijke norm. Zie ook [Compliancerisico](#) in dit onderdeel van de voorleggingsgids.

Werkelijke lastentoets

De werkelijke lastentoets gaat uit van de maandtermijn die de klant aan MUNT moet betalen, plus de eventuele erfpachtcanon. De uitkomst is positief als deze last gelijk aan of lager is dan de toegestane financieringslast op basis van de 30-jarige annuïteitentoets.

De werkelijke last wordt gebruteerd voor het deel van de hypotheek waarvan de rente niet aftrekbaar is. In dat geval wijkt deze dus af van het bedrag dat de klant aan MUNT betaalt. De werkelijke lastentoets kan nooit als enig argument dienen om een uitzondering toe te staan. Dit geldt vooral als er 'nieuw geld' wordt verstrekt en dus de Tijdelijke regeling hypothecair krediet (TRHK) op de aanvraag van toepassing is. [♦ 4]

Nettolastentoets

De nettolastentoets gaat uit van de netto-inkomsten en uitgaven van de klant. De uitkomst is positief als de totale inkomsten hoger zijn dan de totale uitgaven.

Met uitzondering van sommige beheersituaties, kan de nettolastentoets nooit gebruikt worden voor verstrekking of verhoging van een hypotheek. Wel wordt de nettolastentoets gebruikt om een periode van een normatief tekort op inkomen te overbruggen. [♦ 5]

Beheertoets

De beheertoets wordt gebruikt in beheersituaties bij een life-event, zoals relatiebeëindiging of overlijden. De toets is bedoeld om te bepalen of de klant de lasten van de bestaande hypotheek kan blijven betalen in zijn nieuwe situatie.

Bij ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid wordt naast de beheertoets ook een bestendigheidstoets uitgevoerd. Met deze aanvullende toets wordt beoordeeld of de hypotheeklasten ook de komende 10 jaar minimaal betaalbaar zijn op beheernormen.

Een negatieve uitslag betekent dat de bestaande hypotheek niet betaalbaar is voor de klant en het dus onverantwoord is om deze ongewijzigd voort te zetten. Maar ook als de uitkomst positief is, kan voortzetting in de individuele klantsituatie onverantwoord zijn. [♦ 6]

RISICO'S

Klantrisiko

Het klantrisiko is de kans dat MUNT door de klant financiële of reputatieschade lijdt. Om deze reden stelt MUNT voorwaarden aan de klant die een MUNT Hypotheek aanvraagt, zoals de verblijfsstatus en de eigen bewoning van het onderpand.

Betalingsrisico

Het betalingsrisico is de kans dat de klant op enig moment de hypotheeklasten niet meer kan betalen. De minimumnorm die MUNT aanhoudt voor dit risico, is dat de hypotheeklasten gedurende de gehele looptijd minimaal moeten passen op de werkelijke lastentoets. Slechts voor

[♦ 4] Onder nieuw geld wordt begrepen het bedrag dat de aanvrager (bij)leent, uitgezonderd de eventueel meegefinancierde kosten voor het oversluiten van de bestaande hypotheek.

[♦ 5] Zoals in geval van een overbruggingsfinanciering of toekomstige salarisverhoging of dienstbetrekking.

[♦ 6] De beheertoets gaat uit van de nadrukkelijke klantwens om in de woning te kunnen blijven wonen. Hoe dichter de financieringslast de toegestane financieringslast nadert, hoe meer concessies nodig zijn op zijn overige uitgaven om de hypotheeklasten te kunnen betalen. De klant moet hiertoe bereid en gemotiveerd zijn voor lange tijd.

bestaande klanten of in uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden. Dit betreft altijd maatwerk dat door MUNT zelf wordt beoordeeld.

Het betalingsrisico moet niet verward worden met de betaalbaarheid volgens de wet (de annuïtaire lastentoets). [◆ 7]

Kredietrisico

Het kredietrisico is de kans op verlies voor MUNT als de klant zijn verplichtingen niet meer na kan komen. Het potentiële verlies is de (negatieve) uitkomst van de verkoopopbrengst van de woning min de restantschuld, onbetaalde rente en incasso- en uitwinningskosten. Of dat verlies gerealiseerd wordt, is afhankelijk van de financiële draagkracht van de klant om de restschuld te betalen. [◆ 8]

Het betalings- en kredietrisico zijn communicerende vaten. Naarmate het betalingsrisico toeneemt, moet het kredietrisico afnemen. Omgekeerd geldt hetzelfde. [◆ 9]

Loan-to-value

De loan-to-value (LTV) is de verhouding tussen de marktwaarde van de woning en de hypothecaire hoofdsom. Het is een indicator voor het kredietrisico. In acht moet worden genomen, dat deze is gebaseerd op het moment van verstrekking van de hypotheek. Geen rekening wordt gehouden met een eventuele daling van de marktwaarde of een lagere opbrengst bij gedwongen verkoop. Datzelfde geldt voor achterstallige rente en incasso- en uitwinningskosten. MUNT classificeert het kredietrisico op basis van de LTV als volgt:

NHG	LTV ≤ 60%	LTV ≤ 70%	LTV ≤ 80%	LTV ≤ 90%	LTV > 90%
Verlaagd	Laag	Verlaagd	Gemiddeld	Verhoogd	Hoog

Risicostapeling

Een stapeling van risico's, waarbij het ene risico het andere risico versterkt, moet voorkomen worden. Dit kan zich voordoen bij toepassing van meerdere uitzonderingssituaties die op zichzelf en niet in samenhang met elkaar zijn beoordeeld. De uitzonderingssituaties passen dan ieder afzonderlijk op de regels, maar zijn als geheel niet in de geest van deze voorleggings. [◆ 10]

Compliancerisico

Het compliancerisico is de kans dat MUNT niet aan geldende wet- en regelgeving voldoet. Dat risico is groter als afgeweken wordt van de wettelijke normen. MUNT is dan verplicht om de afwijking te motiveren en met documenten en berekeningen te onderbouwen. Uit deze onderbouwing moet blijken dat de hypotheek, ondanks overschrijding van de normen, in de individuele klantsituatie toch in het klantbelang en dus verantwoord is.

COMPLIANCE

[◆ 7] Zie ook [Annuïtaire lastentoets](#) en [Werkelijke lastentoets](#) in dit onderdeel van de voorleggings.

[◆ 8] In praktijk blijken restschulden vaak niet of slechts voor een klein deel inbaar. Voor de beoordeling moet daarom uitgegaan worden dat MUNT een eventuele restschuld volledig moet afboeken.

[◆ 9] Hoe verder afgeweken wordt van de standaard inkomensnormen, hoe groter het risico dat de klant de hypotheeklasten in de toekomst niet kan betalen en hij de woning gedwongen moet verkopen. Daarom moet naarmate het betalingsrisico toeneemt, het restschuldrisico afnemen. Zie ook: [loan-to-value](#).

[◆ 10] Twijfel je of een combinatie van uitzonderingssituaties binnen de geest van de voorleggings past? Neem dan contact op met de MUNT Voorlegdesk voor overleg.

Tijdelijke regeling hypotheekair krediet

De TRHK bevat normen voor het inkomen en de hoogte van de hypotheek ten opzichte van de marktwaarde van de woning. Ook is er een aantal uitzonderingssituaties in opgenomen waarin afgeweken mag worden van deze normen, zoals bij zuivere oversluiters, financiering van energiebesparende maatregelen en overbruggingshypotheken.

Voorleggen versus maatwerk

De voorleggids kent geen uitzonderingen op de normen van de TRHK. Dat is maatwerk wat voorbehouden is aan de MUNT Maatwerkdesk. De voorlegonderwerpen in deze gids zijn uitzonderingen op de criteria van MUNT of een invulling van de uitzonderingssituaties in de TRHK.

Soms moet je wel rekening houden met wat de TRHK zegt of bedoelt. Dat is vooral zo bij de beoordeling van uitzonderingen op inkomen of financiële verplichtingen. Die hebben namelijk direct invloed op het toetsinkomen en de toegestane financieringslast. De TRHK stelt voorwaarden aan wat tot het toetsinkomen mag worden gerekend en hoe met financiële verplichtingen moet worden omgegaan. Als hieraan niet wordt voldaan, kan dit leiden tot overkreditering van de klant. [\[♦ 11\]](#)

Nationale Hypotheek Garantie

Een aanvraag met NHG moet altijd voldoen aan de NHG- normen. Deze kun je vinden op de website van NHG (www.nhg.nl). Alle in deze voorleggids opgenomen uitzonderingen gaan standaard uit van aanvragen zonder NHG. Voor zover een uitzondering ook voor NHG-aanvragen geldt of wanneer voor NHG een afwijkende uitzondering mag worden gemaakt, wordt dit nadrukkelijk benoemd. Let daarvoor op de grijze wybertjes en de bijbehorende teksten.

Een adviseur kan met een beroep op de hardheidsclausule NHG verzoeken om voor zijn klant een afwijking van de normen toe te staan. Als de adviseur een akkoord van NHG voor afwijking van een norm kan overleggen én dit akkoord past binnen de voorwaarden en normen die MUNT in deze voorleggids stelt, mag je voor deze klant een uitzondering toestaan als je dit in de individuele klantsituatie verantwoord vindt. [\[♦ 12\]](#)

[\[♦ 11\]](#) Een uitzondering die niet mogelijk is volgens deze gids, is daarom automatisch maatwerk.

[\[♦ 12\]](#) Een akkoord van NHG is altijd klantspecifiek.

1 PRODUCT

Afwijken van het beleid alleen mogelijk door de Maatwerkdsk.

2 AANVRAGER(S)

2.1 NATIONALITEIT EN VERBLIJFSTATUS (§ 1.4)

2.1.1 De aanvrager voldoet niet aan 12-maandencriterium

Beleidsregel hypotheekgids

Een aanvrager die niet de Nederlandse nationaliteit heeft en voorafgaand aan de hypotheekaanvraag korter dan 12 maanden in Nederland woont en/of werkt, en van wie het inkomen nodig is voor de hypotheek, kan maximaal 90% van de marktwaarde van de woning lenen.

Achtergrond van de beleidsregel

De beleidsregel heeft tot doel het risico te verlagen dat de aanvrager (sociaal) niet kan aarden in Nederland en weer remigreert. Het risico alsdan is dat de woning onder druk met verlies moet worden verkocht, al dan niet omdat de aanvrager met de noorderzon is vertrokken, of illegaal wordt verhuurd. Deze 'moral-hazard' risico's worden verlaagd door de verstrekking te maximeren op 90% van de marktwaarde.

Uitzondering op de beleidsregel

Aanvragers die op andere wijze hun (sociale en/of culturele) binding met Nederland aannemelijk kunnen maken, kunnen toch in aanmerking komen voor een hogere verstrekking dan 90% LTV. Deze uitzondering voorziet vooral op aanvragers met een buitenlandse nationaliteit die nu in de grensstreek wonen of werken, of op andere wijze al een sterke binding met Nederland hebben, bijvoorbeeld vanwege een duurzame relatie of omdat hier familie woont. [♦ 13]

Voorwaarden

Een aanvrager met een niet-Nederlandse nationaliteit, van wie het inkomen nodig is en die niet voldoet aan het 12-maandencriterium voor wonen én werken in Nederland, kan in één of meer van de volgende situaties toch meer lenen dan 90% van de marktwaarde van de woning: [♦ 14]

- De aanvrager werkt óf woont 24 maanden of langer in Nederland en wil zich voor onbepaalde tijd vestigen in Nederland.
- De hoofdaanvrager (de aanvrager met het hoogste inkomen) heeft de Nederlandse nationaliteit of woont én werkt minimaal 12 maanden in Nederland, en het inkomen van de aanvrager die niet aan het 12-maandencriterium voldoet maakt voor maximaal 30% deel uit van het toetsinkomen.
- De hoofdaanvrager (de aanvrager met het hoogste inkomen) heeft de Nederlandse nationaliteit of woont én werkt minimaal 12 maanden in Nederland, en er is sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap met de aanvrager die niet aan het 12-maandencriterium voldoet. [♦ 15]

[♦ 13] NHG: ook toepasbaar op NHG-aanvragen.

[♦ 14] De overige eisen aan de aanvrager, zoals een geldige verblijfsvergunning, blijven van toepassing. Zie ook MUNT Hypotheekgids § 1.4 Nationaliteit en verblijfsstatus.

[♦ 15] Een samenlevingscontract is een onderlinge overeenkomst zonder werking naar derden en wordt daarom voor deze situatie niet geaccepteerd als bewijs van een duurzame relatievorm.

Expats, diplomaten en ambassademedewerkers die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, kunnen geen MUNT Hypotheek sluiten, ook niet als zij voldoen aan een van de bovenstaande situaties. [♦ 16]

Documenten en beoordeling

Permanente vestiging voor onbepaalde tijd:

- Eigenverklaring van de aanvrager(s) over de emigratie naar of het wonen in Nederland.
- Aanvrager moet met de verklaring overtuigen dat hij Nederland als zijn nieuwe thuisland ziet. De nadruk ligt hierbij op de sociale en/of culturele binding.

24+ maanden werken:

- UWV-Verzekeringsbericht met het sv-loon in de laatste 24 maanden, of
- werkgeversverklaring in combinatie met jaaropgaven of salarisstroken waaruit blijkt dat de aanvrager al 24 maanden in Nederland werkt.

24+ maanden wonen:

- Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP).

Huwelijk of geregistreerd partnerschap:

- Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP), of
- huwelijksakte, of
- akte van geregistreerd partnerschap.

[♦ 16] Definitie expat: iemand die in een ander land geboren en opgegroeid is, die doorgaans meer verdient dan een reguliere werknemer, vaak werkt bij een internationaal georiënteerd bedrijf, hooggekwalificeerd is, niet de intentie heeft zich permanent in Nederland te vestigen en zich niet of nauwelijks met Nederlandse waarden identificeert. (Bron: Jeroen Ooijevaar & Lona Verkooijen (2015). Expat, wanneer ben je het? CBS.)

3 INKOMEN

3.1 INKOMEN UIT LOONDIENTST (§ 2.2)

3.1.1 Overwerk, provisie en bedrijfsafhankelijke bonus

Beleidsregel hypotheekgids

Het bedrag dat maximaal aan overwerk meegenomen mag worden in het toetsinkomen is 20% van het vaste inkomen. Van de som van de provisie, het overwerk en de bedrijfsafhankelijke bonus mag in totaal maximaal 40% van het vaste inkomen meegenomen worden in het toetsinkomen.

Achtergrond van de beleidsregel

Volgens de wet moet het inkomen vast en bestendig zijn. Wat vast en bestendig is, is ter beoordeling van de hypotheekaanbieder. MUNT Hypotheken acht het voor de meeste beroepen verantwoord om in totaal maximaal 40% van het vaste inkomen aan (de combinatie van) overwerk, provisie en bedrijfsafhankelijke bonus mee te nemen in het toetsinkomen.

Uitzondering op de beleidsregel

Voor aanvragers met een beroep waarbij provisie-inkomen zeer gebruikelijk is en dat bovendien structureel deel uitmaakt van het totale inkomen, kan een uitzondering worden gemaakt. Ditzelfde geldt voor de bedrijfsafhankelijke bonus. Overwerk mag nooit voor meer dan 20% van het vaste inkomen meegenomen worden. De reden hiervoor is dat MUNT vindt dat meer overwerk niet houdbaar is voor de lange termijn en het meerdere daarom niet bestendig is. [♦ 17]

Voorwaarden

Onder de volgende voorwaarden is het toegestaan om meer dan 40% van het vaste inkomen aan variabel inkomen mee te nemen in het toetsinkomen:

- Provisie:
 - De aanvrager heeft een beroep waarin hij verantwoordelijk is voor de verkoop (omzet) van goederen of diensten.
 - De ontvangen provisie is structureel, meetbaar en niet (mede) afhankelijk van het bedrijfsresultaat of de prestaties van anderen. [♦ 18]
 - De provisieregeling is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst, provisieovereenkomst of CAO en kan niet eenzijdig door de werkgever worden gewijzigd.
 - Het maximum provisiebedrag dat meegenomen mag worden in het toetsinkomen is de gemiddelde ontvangen provisie in de afgelopen 3 kalenderjaren, of de provisie in het laatste kalenderjaar als deze lager is. [♦ 19] [♦ 20]

[♦ 17] NHG: gedeeltelijk toepasbaar op NHG-aanvragen. Let op afwijkende voorwaarden en normen!

[♦ 18] De provisie moet gebaseerd zijn op de persoonlijke verkoop- of omzetprestaties van de aanvrager, zoals een percentage van de aan hem gerealiseerde omzet of een bedrag per verkocht product.

[♦ 19] Is de aanvrager korter dan 3 kalenderjaren in dienst is bij de huidige werkgever? Dan mag voor de ontbrekende jaren de eventuele provisie bij de vorige werkgever(s) meegenomen worden tot maximaal de huidige provisie. Bijvoorbeeld: De provisie bij de huidige werkgever is € 10.000 en in de aansluitende jaren daarvoor bij vorige werkgever(s) € 15.000 en € 8.500. De gemiddelde provisie is, rekening houdend met het maximum in het middelste jaar, dan $(10.000 + 10.000 + 8.500) / 3 = € 9.500$.

[♦ 20] NHG: Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden in deze paragraaf? Dan mag de ontvangen provisie in de laatste 12 maanden meegenomen worden in het toetsinkomen. Dit is verplicht als de som van de provisies over deze 12 maanden lager is dan de berekening volgens het 3-jaarsgemiddelde.

- Bedrijfsafhankelijke bonus: [♦ 21]
 - De bonus is structureel en niet afhankelijk van het persoonlijke functioneren van de aanvrager. [♦ 22]
 - De bonusregeling is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst, bonusovereenkomst, personeelsgids of CAO.
 - De bedrijfsafhankelijke bonus is het gemiddelde ontvangen bedrag in de afgelopen 3 kalenderjaren bij de huidige werkgever met een maximum van het laatste kalenderjaar. [♦ 23]
 - Het maximumbedrag dat aan bedrijfsafhankelijke bonus meegenomen mag worden in het toetsinkomen is 40% van het vaste salaris.
- De provisie, bedrijfsafhankelijke bonus en het overwerk zijn samen maximaal 100% van het vaste inkomen. [♦ 24]

Ontvangt de aanvrager variabel inkomen dat kwalificeert als een provisie of bedrijfsafhankelijke bonus, maar anders wordt genoemd? Dan mag deze daaraan gelijkgesteld worden.

Documenten en beoordeling

Beroep aanvrager:

- Blijkt uit de functietitel in de werkgeversverklaring of de salarisstrook en/of het document waarin de provisieregeling is vastgelegd.

Provisie is meetbaar, niet afhankelijk van het bedrijfsresultaat en kan niet eenzijdig door de werkgever worden gewijzigd:

- Authentiek document waarin de provisieregeling is vastgelegd, zoals de arbeidsovereenkomst, provisieovereenkomst of CAO.
- De provisieregeling is voldoende gespecificeerd, zoals wanneer de aanvrager recht heeft op provisie en hoe deze wordt berekend en uitbetaald. De regeling mag geen voorbehouden bevatten die buiten de invloedssfeer van de aanvrager liggen, zoals dat provisie pas wordt uitbetaald als het bedrijfsresultaat positief is of mede afhankelijk is van de prestaties van het verkoopteam.
- De provisieregeling bevat geen bepaling dat de werkgever deze zonder instemming van de aanvrager of ondernemingsraad kan wijzigen.

Bepaling van het provisie-inkomen:

- Salarisstroken van december van de afgelopen 3 jaren met daarop vermeld de totale provisie in dat kalenderjaar, of
- salarisstroken of uitkeringsspecificaties van de afgelopen 36 maanden met daarop vermeld de uitbetaalde provisie.

Bedrijfsafhankelijke bonus is structureel en niet afhankelijk van het persoonlijke functioneren van de aanvrager:

[♦ 21] NHG: Een bedrijfsafhankelijke bonus mag niet meegenomen worden in het toetsinkomen.

[♦ 22] Het recht op de bonus moet zuiver afhankelijk zijn van het bedrijfsresultaat, niet (mede) van de persoonlijke prestaties van de aanvrager.

[♦ 23] Is de aanvrager korter dan 3 kalenderjaren in dienst bij de huidige werkgever? Dan wordt het door de aanvrager totaalbedrag aan ontvangen bedrijfsafhankelijke bonussen bij deze werkgever gedeeld door factor 3.

[♦ 24] Aan overwerk mag maximaal 20% worden meegenomen en aan bedrijfsafhankelijke bonus 40%. Neemt de aanvrager deze mee voor de maximale percentages? Dan kan hij tot 60% van het vaste inkomen aan provisie meenemen. Als de aanvrager alleen provisie ontvangt, dan is dit 100%.

- Authentiek document waarin de bonusregeling is vastgelegd, zoals de arbeidsovereenkomst, bonusovereenkomst, personeelsgids of CAO.
- De bonusregeling is voldoende gespecificeerd, zoals wanneer deze wordt uitgekeerd en hoe deze wordt berekend en uitbetaald. De bonusregeling moet zuiver afhankelijk zijn van de prestaties (winst) van het bedrijf en mag geen voorbehouden bevatten die toegespitst zijn op het persoonlijke functioneren van de aanvrager. Algemene bepalingen, zoals dat de aanvrager wel in dienst moet zijn aan het einde van het jaar of een minimale periode wel inzetbaar moet zijn geweest, vormen geen belemmering voor zover deze redelijk zijn.

Bepaling van de bedrijfsafhankelijke bonus:

- Salarisstroken en/of uitkeringsspecificaties van de afgelopen 3 jaren waaruit de hoogte en betaling van de bonussen per periode blijkt.

3.1.2 Flexibel of tijdelijk dienstverband

Beleidsregel hypotheekgids

Het toetsinkomen uit flexibel of tijdelijk dienstverband wordt vastgesteld met (1) de Inkomensbepaling Loondienst (IBL), (2) de Arbeidsmarktscan (AMS) in combinatie met de werkgeversverklaring, of (3) de Perspectiefverklaring (PVK) in combinatie met de werkgeversverklaring.

Achtergrond van de beleidsregel

MUNT accepteert door de invoering van IBL geen toetsinkomen meer op basis van het gemiddelde inkomen in de laatste 3 kalenderjaren. De rekenregels van IBL zijn verfijnder en leiden tot een bestendiger toetsinkomen voor de individuele klant.

Uitzondering op de beleidsregel

Aanvragers met een flexibel of tijdelijk dienstverband die in het buitenland werken of door de aard van hun dienstbetrekking geen gebruik kunnen maken van IBL.

Voorwaarden

Het toetsinkomen mag volgens het 3-jaarsgemiddelde worden vastgesteld als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan: [\[♦ 25\]](#)

- De aanvrager heeft een flexibel of tijdelijk dienstverband. [\[♦ 26\]](#)
- De aanvrager kan geen voor IBL geschikt UVW-verzekeringsbericht aanleveren, omdat:
 - hij inkomen uit het buitenland heeft of dit in de afgelopen 3 jaar heeft gehad, of
 - hij een bijzondere arbeidsrelatie heeft.
- De aanvrager voldoet aan de overige voorwaarden in de hypotheekgids voor buitenlands inkomen en/of een tijdelijk dienstverband.

Het toetsinkomen is het gemiddelde inkomen in de afgelopen 3 kalenderjaren, met als maximum het inkomen in het laatste jaar of het huidige inkomen als dit lager is. Als de klant geen 3-jaarshistorie heeft, mag uitgegaan worden van het inkomen dat wel beschikbaar is. De delingsfactor is ook in dat geval 3.

[\[♦ 25\]](#) NHG: Dit geldt ook voor aanvragen met NHG.

[\[♦ 26\]](#) Dit heeft dus geen betrekking op inkomen uit overig werk. Dit inkomen wordt beoordeeld volgens § 2.4 van de hypotheekgids.

De uitzondering is nadrukkelijk niet bedoeld voor klanten die wel een voor IBL geschikt UWW-verzekeringsbericht kunnen aanleveren, maar om welke reden dan ook op het 3-jaarsgemiddelde getoetst willen worden, bijvoorbeeld omdat dit een hoger toetsinkomen oplevert of zij liever geen UWW-verzekeringsbericht overleggen.

Documenten en beoordeling

Bewijs dat IBL niet gebruikt kan worden:

- UWW-verzekeringsbericht, niet ouder dan 3 maanden en zonder BSN.

Aantonen inkomen:

- Werkgeversverklaring, niet ouder dan 3 maanden, en
- jaaropgaven laatste 3 kalenderjaren, of
- salarisstroken december laatste 3 kalenderjaren (met cumulatieven), of
- inkomensverklaring Belastingdienst (IB60) laatste 3 kalenderjaren

3.1.3 Buitenlandse werkgever in een ander land dan BEL, DEU, LUX of FRA

Beleidsregel hypotheekgids

Inkomen uit een dienstbetrekking in België, Duitsland, Luxemburg of Frankrijk telt mee in het toetsinkomen.

Achtergrond van de beleidsregel

Aanvragers met inkomen van een buitenlandse werkgever vormen een hoger risico omdat de controletoeetsen op KVK en SFH niet uitgevoerd kunnen worden. Ook kunnen in dat land de inkomenszekerheid en sociale voorzieningen minder zijn dan in Nederland, wat sneller tot betalingsproblemen kan leiden. Daarnaast is het risico groter dat de aanvrager door de economische binding (langdurig of permanent) naar het werkland vertrekt en de woning achterlaat of verhuurt. Daarom staat MUNT standaard alleen inkomen toe uit dienstbetrekking in één van de nabij Nederland gelegen landen. Daarmee wordt vooral bedoeld op grenswerkers.

Uitzondering op de beleidsregel

Situaties waarin een buitenlandse werkgever gebruikelijk is, zoals in offshore functies of als de aanvrager hoofdzakelijk werkt vanuit Nederland. In dat geval moet er wel duidelijk sprake zijn van een sociale binding met Nederland. Dat kan in iedere situatie anders zijn en is om die reden een individuele beoordeling. [♦ 27]

Voorwaarden

Een aanvrager met een inkomen uit een ander land dan Nederland, België, Duitsland, Luxemburg of Frankrijk, kan dit inkomen meenemen in het toetsinkomen als hij aan alle van de volgende voorwaarden voldoet:

- Op het land na, voldoet de aanvrager aan alle voorwaarden voor inkomen van een in het buitenland gevestigde werkgever. [♦ 28]
- De aanvrager heeft de Nederlandse nationaliteit of woont ten minste 5 jaar in Nederland met een geldige verblijfstitel. [♦ 29]
- De aanvrager: [♦ 30]

[♦ 27] NHG: ook toepasbaar op NHG-aanvragen.

[♦ 28] Zie MUNT Hypotheekgids § 2.2 Inkomen uit loondienst.

[♦ 29] Zie MUNT Hypotheekgids § 1.4 Nationaliteit en verblijfsstatus.

[♦ 30] De aanvrager moet altijd wonen op het adres van het onderpand.

- heeft als standplaats Nederland, of
- werkt volgens een op-en-af schema in het buitenland, althans verblijft buiten zijn werkdagen (hoofdzakelijk) op het onderpandadres. [♦ 31]

Documenten en beoordeling

Aanvrager woont ten minste 5 jaar in Nederland:

- Uittreksel uit het bevolkingsregister (BRP), of
- aan hem gerichte authentieke brieven of documenten van officiële instanties die gebruik maken van de gegevens in de BRP, zoals de overheid, Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en het UWV.

Aanvrager ziet Nederland als zijn thuis:

- Eigenverklaring van de aanvrager over hoe hij zijn functie met zijn woon- en leefomgeving combineert.
- De aanvrager moet overtuigen dat hij het onderpandadres als zijn thuis ziet en als zodanig kan gebruiken.

3.2 UITKERING (§ 2.6)

3.2.1 Niet gegarandeerde (loonvervangende) uitkering

Beleidsregel hypotheekgids

Inkomen uit een lopende uitkering mag alleen meegenomen worden in het toetsinkomen als de aanvrager deze gegarandeerd ontvangt tot aan zijn AOW-leeftijd. Gegarandeerde sociale uitkeringen zijn:

- Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)
- WAO (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering)
- WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen)
- IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten).

Naast een sociale uitkering, kan de aanvrager ook een (aanvullende) uitkering ontvangen vanuit een vrijwillige inkomensverzekering, zoals een WGA-hiaat-, WIA-excedent- of arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Ook deze mogen in het toetsinkomen meegenomen worden als de aanvrager ze gegarandeerd ontvangt tot aan zijn pensioendatum of AOW-leeftijd.

Achtergrond van de beleidsregel

Tot het toetsinkomen horen alleen inkomens die bestendig zijn. Tijdelijke uitkeringen die niet gegarandeerd opgevolgd worden door een andere vaste inkomensbron, zoals AOW of pensioen, en/of voorwaardelijk zijn, zijn niet bestendig en kunnen daarom niet als toetsinkomen gelden. Tijdelijke en/of voorwaardelijke sociale uitkeringen zijn:

- WW (Werkloosheidsuitkering)
- IOW (Inkomensvoorziening oudere werklozen)
- IOAW (Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers)
- IOAZ (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)
- WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten)

[♦ 31] De aanvrager is bijvoorbeeld zeevarende of werkt op een productieplatform of in de luchtvaart. Maar ook als de aanvrager op werkdagen in het buitenland werkt en in het weekend in Nederland is.

- Wazo (Wet arbeid en zorg)
- Ziektewet.

Uitzondering op de beleidsregel

Tijdelijke en/of voorwaardelijke uitkeringen kunnen soms toch meegenomen worden in het toetsinkomen als de aanvrager binnen afzienbare tijd de AOW-leeftijd bereikt en het niet aannemelijk is dat de uitkering vóór de AOW-datum eindigt. [♦ 32]

Voorwaarden

De volgende tijdelijke en/of voorwaardelijke sociale uitkeringen mogen onder de gegeven situaties en voorwaarden meegenomen worden in het toetsinkomen:

- WW en Ziektewet: de aanvrager ontvangt op de aanvraagdatum één van deze uitkeringen en heeft hier bij ongewijzigde omstandigheden recht op tot aan zijn AOW-leeftijd. [♦ 33]
- IOW, IOAW en IOAZ: de aanvrager ontvangt op de aanvraagdatum één van deze uitkeringen en bereikt binnen 24 maanden de AOW-leeftijd.
- WGA: de aanvrager bereikt binnen 36 maanden de AOW-leeftijd.

Voor vrijwillige inkomensverzekeringen is inzicht nodig in de specifieke voorwaarden. Vaak is de uitkering van zulke verzekeringen gekoppeld aan een sociale uitkering. In dat geval gelden de uitzonderingsvoorwaarden van de gekoppelde sociale uitkering.

Documenten en beoordeling

Toekenningsbesluit van de uitkering en de laatste uitkeringsspecificatie. In geval van een vrijwillige inkomensverzekering ook de polis en polisvoorwaarden.

3.3 NADEREND PENSIOEN (§ 2.9)

3.3.1 Verschil in ingangsdatum AOW en pensioen(en)

Beleidsregel hypotheekgids

De hypotheekaanvraag van een klant die binnen 10 jaar de AOW-leeftijd bereikt, wordt ook getoetst op het te bereiken pensioeninkomen. Als de AOW-leeftijd van de klant nog niet definitief is vastgesteld, moet worden uitgegaan van 67 jaar en 3 maanden.

Achtergrond van de beleidsregel

De toetshorizon bij hypotheekverstrekking is 10 jaar. Dit voorkomt dat de klant bij een voorziene inkomensterugval, zoals pensioen, onvoldoende inkomen heeft om de hypotheeklasten te betalen.

Uitzondering op de beleidsregel

De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting en kan jaarlijks wijzigen. Omdat de AOW-leeftijd tot 5 jaar voor de ingangsdatum onzeker is, hanteren pensioenuitvoerders als standaard ingangsdatum voor het pensioen vaak 68 jaar. Deze mismatch met de (voorlopige) AOW-datum kan leiden tot een tijdelijk inkomenstekort. Afhankelijk van de situatie, wordt het pensioeninkomen verlaagd of mag de ingangsdatum van

[♦ 32] NHG: niet toegestaan voor NHG-aanvragen.

[♦ 33] De maximale duur van deze uitkeringen is 24 maanden. Dit betekent dat de aanvrager binnen 1 tot 24 maanden de AOW-leeftijd moet bereiken, afhankelijk van de ingangsdatum van de uitkering. Let op: de maximale WW is de eerste 2 maanden van de uitkering 75% en daarna 70% van het WW-maandloon.

het pensioen onder voorwaarden gelijk worden gesteld met de (voorlopige) AOW-datum. Je mag dit ook toepassen met NHG.

Voorwaarden

De klant bereikt binnen 5 jaar de AOW-leeftijd:

- Het pensioeninkomen wordt met 0,6% verlaagd voor iedere maand dat het pensioen naar voren wordt gehaald, of
- de klant heeft op basis van de werkelijke lastentoets voldoende eigen financiële middelen om het tekort tussen de AOW-datum en de ingangsdatum van het pensioen op te vangen.

De AOW-datum van de klant ligt 5 jaar of verder in de toekomst:

- De ingangsdatum van het pensioen mag zonder correctie gelijk worden getrokken met de voorlopige AOW-datum, mits het pensioen niet later ingaat dan het moment waarop de klant de leeftijd van 68 jaar bereikt.
- Indien de ingangsdatum van het pensioen ligt nadat de klant de leeftijd van 68 jaar bereikt, wordt het pensioeninkomen voor iedere maand dat het pensioen later ingaat dan 68 jaar met 0,6% verlaagd. Met dit gecorrigeerde pensioeninkomen mag gerekend worden vanaf de voorlopige AOW-datum.

Documenten en beoordeling

Hoogte en ingangsdatum pensioen(en):

- Overzicht van www.mijnpensioenoverzicht.nl, of
- document waaruit de toekomstige pensioenaanspraken blijken.

Herberekening maandelijkse pensioenuitkering

- $\text{Maandelijkse pensioenuitkering} \times (100\% - (\# \text{ maanden} \times 0,6\%))$

4 FINANCIËLE VERPLICHTINGEN

4.1 PERSONEELSFINANCIERING (§ 3.5)

4.1.1 Werknemersregeling met een financiële verplichting

Beleidsregel hypotheekgids

De lasten van financiële verplichtingen bij de werkgever moeten in mindering worden gebracht op de toegestane financieringslast. De lasten mogen op werkelijke last worden getoetst als deze tijdens de looptijd niet (meer) kunnen wijzigen. Anders moet worden gerekend met 2% van de oorspronkelijke kredietssom.

Achtergrond van de beleidsregel

Een hypotheekaanbieder is verplicht om rekening te houden met andere financiële verplichtingen van de aanvrager. Dit kunnen naast leningen, ook producten zijn die met een werknemersregeling zijn aangeschaft. Het gaat dan specifiek om regelingen met de eigenschappen van een krediet: de werknemer koopt een product dat of dienst die in termijnen wordt (af)betaald. Dat kan bijvoorbeeld de afbetaling van een computer zijn, maar ook de eigen verplichte bijdrage aan een opleiding. [♦ 34]

De beleidsregel voorziet op langdurige financiële verplichtingen die, als hiermee geen rekening wordt gehouden, kunnen leiden tot overkreditering van de aanvrager.

Uitzondering op de beleidsregel

Werknemersregelingen leveren de werknemer doorgaans (financiële) voordelen op. De financiële verplichting is aangegaan om van dat voordeel gebruik te maken. Een uitzondering geldt daarom voor verplichtingen die qua duur en hoogte geen aanmerkelijke impact hebben op het budget van de aanvrager. [♦ 35]

Voorwaarden

De lasten van werknemersregelingen mogen onder de volgende voorwaarden buiten beschouwing worden gelaten:

- De financiële verplichting komt niet voort uit een door de werkgever verstrekt krediet in geld. [♦ 36]
- De restduur van de financiële verplichting is maximaal 36 maanden.
- De financiële verplichting is maximaal 5% van het brutosalaris of de aanvrager heeft voldoende vrij beschikbaar (box 3) vermogen om het meerdere boven 5% van het brutosalaris te compenseren.

Documenten en beoordeling

Kwalificatie financiële verplichting:

- Salarisstroom en werkgeversverklaring.
- Authentiek document waaruit de aanleiding, duur en hoogte van de verplichting blijkt. [♦ 37]

[♦ 34] Opzegbare diensten die via de werkgever worden aangeschaft, zoals sportabonnementen, zijn geen financiële verplichtingen die zich kwalificeren als krediet.

[♦ 35] NHG: niet toegestaan voor NHG-aanvragen.

[♦ 36] Hierbij moet gedacht worden aan een salarisvoorschot of betaling van schulden door de werkgever.

[♦ 37] Zoals een overeenkomst van de regeling of brief van de directie of personeelszaken waarin de afspraken zijn vastgelegd.

Vrij beschikbaar (box 3) vermogen:

- Recent afschrift van liquide middelen.
- Onder vrij beschikbare vermogen worden tegoeden in geld begrepen die niet nodig zijn voor verkrijging van de hypotheek, zoals de eigen inbreng, verplichte inlossing van kredieten of betaling van de tijdelijk dubbele woonlasten. [♦ 38]
- Als liquide middelen worden in dit geval ook financiële instrumenten geaccepteerd die binnen 1 maand om te zetten zijn naar (giraal) geld, zoals vrij verhandelbare aandelen en obligaties.

4.2 TIJDELIJK DUBBELE OF TE HOGE HYPOTHEEKLASTEN (§ 3.8)

4.2.1 Tijdelijke inkomenstekort vóór AOW

Beleidsregel hypotheekgids

De hypotheeklasten moeten de gehele looptijd van de hypotheek betaalbaar zijn volgens de voor de aanvraag toepasselijke inkomenstoets (annuitaire of werkelijke lastentoets).

Achtergrond van de beleidsregel

De toegestane financieringslast mag bij aanvang en tijdens de looptijd van de hypotheek niet overschreden worden, behalve in de situaties die de wet noemt. Een tijdelijke overschrijding van de toegestane financieringslast wordt daarom alleen toegestaan voor de situaties die in de MUNT Hypotheekgids worden genoemd. Voor andere situaties mag de toegestane financieringslast niet worden overschreden, ook niet tijdelijk. [♦ 39]

Uitzondering op de beleidsregel

Een uitzondering kan worden gemaakt voor aanvragers die bijna de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken en waarvan het toetsinkomen vóór AOW ontoereikend is, maar dat vanaf de AOW-datum wel volledig past binnen de voor de aanvraag toepasselijke inkomenstoets. [♦ 40]

Voorwaarden

Een overschrijding van de toegestane financieringslast bij naderend pensioen is toegestaan als aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

- De (jongste) aanvrager bereikt de AOW-leeftijd binnen 36 maanden.
- Het toetsinkomen vóór AOW is vastgesteld binnen de ruimere mogelijkheden van deze voorleggids en toepassing van de tijdelijk tekortregeling in de hypotheekgids is niet mogelijk. [♦ 41]
- De werkelijke hypotheeklast tot de AOW-datum is niet hoger dan de toegestane financieringslast tot AOW-datum, of de aanvrager heeft voldoende vrij beschikbaar (box-3) vermogen om het deel boven de toegestane financieringslast tot AOW-datum te kunnen betalen.
- De toepasselijke hypotheeklast voor de aanvraag (annuitair of werkelijk) is vanaf de AOW-datum van de (jongste) aanvrager niet hoger dan de toegestane financieringslast.

Documenten en beoordeling

[♦ 38] Zie ook MUNT Hypotheekgids § 5.8 Inbreng eigen middelen.

[♦ 39] Alleen op basis van maatwerk kan hier gemotiveerd van afgeweken worden.

[♦ 40] NHG: niet toegestaan voor NHG-aanvragen.

[♦ 41] Zie ook § 3.3.1 Niet gegarandeerde (loonvervangende) uitkering en MUNT Hypotheekgids § 6.3 Senioren met een tijdelijk inkomenstekort.

Vrij beschikbaar (box 3) vermogen:

- Recent afschrift van liquide middelen.
- Onder vrij beschikbare vermogen worden tegoeden in geld begrepen die niet nodig zijn voor verkrijging van de hypotheek, zoals de eigen inbreng, verplichte inlossing van kredieten of betaling van de tijdelijk dubbele woonlasten.

5 ONDERPAND

5.1 TAXATIERAPPORT (§ 4.2.2)

5.1.1 Geldigheid taxatierapport

Beleidsregel hypotheekgids

Het taxatierapport mag op de datum van het hypotheekaanbod maximaal 6 maanden oud zijn.

Achtergrond van de beleidsregel

Een taxatierapport is een momentopname van de woning en bepalend voor de maximale hypotheek en de renterisicoklasse. De taxatiewaarde kan door veranderende marktomstandigheden snel wijzigen, alsook door achterstallig onderhoud of het gebruik van de woning. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de actualiteit, stelt MUNT als eis dat het taxatierapport niet ouder mag zijn dan 6 maanden, gerekend vanaf de waardepeildatum. Wettelijk is deze termijn 12 maanden.

Uitzondering op de beleidsregel

In situaties van stabiele marktomstandigheden en een geringe overschrijding van de geldigheidstermijn, een lage LTV of een bestaande klant met een onderpand dat MUNT al heeft gefinancierd, heeft een nieuw taxatierapport niet altijd toegevoegde waarde. In zulke gevallen kan een taxatierapport dat ouder is dan 6 maanden, maar jonger dan 12 maanden, soms toch geaccepteerd worden. Let op: onder taxatierapport wordt niet de Desktop Taxatie begrepen. [◆ 42]

Voorwaarden

Afwijken van de standaard geldigheidstermijn van 6 maanden voor het taxatierapport (niet de Desktop Taxatie) is toegestaan tot maximaal de termijnen volgens onderstaande tabel, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

- Het taxatierapport vermeldt geen bijzonderheden over het onderhoud.
- Er zijn geen (vermoedens van) onregelmatigheden, zoals verhuur van de woning of een afwijzing van de aanvraag bij een andere hypotheekaanbieder. [◆ 43]
- De prijsindex van woningen (CBS) is tussen de maand van de waardepeildatum van het taxatierapport en het meest recente prijsindex op het moment van beoordelen niet meer dan 5 punten gedaald. [◆ 44]

Acceptatiebasis	Nieuwe klant en/of onderpand		Bestaande klant én onderpand	
	LTV ≤ 60%	LTV > 60%	LTV ≤ 80%	LTV > 80%
Hypotheekgids	9 maanden	7 maanden	12 maanden	9 maanden
Voorleggids				
Maatwerkgids	6 maanden		6 maanden	

De termijn is de periode tussen de waardepeildatum en de datum van het hypotheekaanbod.

Documenten en beoordeling

[◆ 42] NHG: niet toegestaan voor NHG-aanvragen.

[◆ 43] Vermoedens van onregelmatigheden moeten voorgelegd worden aan MUNT Veiligheidszaken om deze uit te sluiten of te bevestigen.

[◆ 44] De prijsindex kan gevonden worden op de [website van het CBS](#).

Prijsindex:

- Lees de prijsindex van de meest recente maand af en breng hierop de prijsindex in mindering van de maand van de waardepeildatum. De uitkomst moet -5 of hoger zijn.

5.1.2 Gevestigd opstalrecht anders dan nutsvoorzieningen of straatmeubilair

Beleidsregel hypotheekgids

Een opstalrecht voor nutsvoorzieningen of straatmeubilair als bedoeld in artikel 2 van het Besluit omgevingsrecht vormt geen belemmering voor het verkrijgen van een MUNT Hypotheek. Opstalrechten die niet onder deze categorieën vallen, moeten voorgelegd worden. [◆ 45]

Achtergrond van de beleidsregel

Een opstalrecht kan op uiteenlopende redenen worden gevestigd. Meestal is hier een logische of verklaarbare reden voor en vormt een dergelijk recht geen probleem voor het verkrijgen van een MUNT Hypotheek. In sommige gevallen kan een gevestigd opstalrecht wel invloed hebben op de courantheid van het onderpand, bijvoorbeeld omdat het recht de privacy aantast of het gebruik wordt beperkt.

Uitzondering op de beleidsregel

Geen bezwaar vormen rechten die geen invloed hebben op de courantheid van het onderpand. Hierbij kan gedacht worden aan de blinde muur van buurmans garage die op de erfafscheiding staat en verder geen beperkingen geeft. Maar niet aan een complete garage waarbij de buurman met zijn auto over het erf van het onderpand moet rijden om de garage te bereiken. [◆ 46]

Voorwaarden

Een opstalrecht, anders dan nutsvoorzieningen of zaken als genoemd in artikel 2 van het Besluit omgevingsrecht, vormt eveneens geen belemmering als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Het opstalrecht heeft geen betrekking op een volledig gebouw (woning, gastenverblijf, schuur, garage, loods etc.).
- Het opstalrecht heeft geen invloed op de courantheid van het onderpand.

Documenten en beoordeling

De zaak waar het opstalrecht voor wordt gevestigd en de inhoud van dit recht:

- Overeenkomst tot het vestigen van het recht van opstal.
- Inzicht in de kadastrale situatie.

5.2 NIEUWBOUW (§ 4.2.6)

5.2.1 Afbouwgarantie

Beleidsregel hypotheekgids

Een afbouwgarantie is verplicht voor financiering van een nieuw te bouwen woning. Deze garantie moet het Keurmerk GarantieWoning hebben óf zijn afgegeven door een volgens de Woningwet toegelaten woningcorporatie.

[◆ 45] Onder nutsvoorzieningen kun je denken aan kastjes die zijn geplaatst voor de kabel of telefoon in de wijk en aan leidingen en kabels die in de grond zitten. Bij straatmeubilair aan straatnaambordjes, lantaarnpalen, vangrails, verkeerslichten, enzovoorts.

[◆ 46] NHG: ook toepasbaar op NHG-aanvragen.

Achtergrond van de beleidsregel

Een afbouwgarantie garandeert de aanvrager en MUNT dat de woning wordt afgebouwd als de aannemer failliet gaat. Een faillissement tijdens de bouw brengt extra kosten met zich mee die de aanvrager mogelijk niet uit eigen middelen kan betalen of kan meefinancieren. Bovendien brengt een niet afgebouwde woning bij gedwongen verkoop (veel) minder op, wat kan resulteren in een restschuld voor de aanvrager. Een afbouwgarantie sluit deze risico's uit.

Uitzondering op de beleidsregel

Een afbouwgarantie is niet nodig als de koop/-aanneemsom pas bij oplevering moet worden betaald. Ook als er sprake is van een lage LTV kan de verplichting van een afbouwgarantie soms vervallen, op voorwaarde dat de eigen middelen als eerste worden gebruikt en de aanvrager zich bewust is van de risico's.

Voorwaarden

De verplichting van een afbouwgarantie kan vervallen als de aanvraag aan één van de volgende situaties voldoet:

- De koop/-aanneemsom moet pas bij oplevering van de woning worden betaald. Er zijn geen bouwtermijnen verschuldigd tijdens de bouw. De prijs van de grond mag wel eerder uitbetaald worden.
- De LTV is maximaal 50% van de stichtingskosten. Bouwtermijnen worden tijdens de bouw in termijnen uitbetaald, waarbij betaling plaatsvindt na realisatie van elke bouwphase en op basis van facturen. De aanvrager aanvaardt het risico en de mogelijke gevolgen.

Documenten en beoordeling

Betaalmomenten bouwtermijnen:

- Koop/-aanneemovereenkomst, inclusief de betaalddata voor de bouwtermijnen

Risicobewustzijn aanvrager:

- Aantekening in het aanvraagdossier dat de adviseur de financiële risico's van het ontbreken van een afbouwgarantie met zijn klant heeft besproken en dat hij deze accepteert.

5.3 ONDERPANDEN DIE NIET VOLDOEN (§ 4.2.11)

5.3.1 Dubbele bewoning i.v.m. ouderzorg

Beleidsregel hypotheekgids

MUNT financiert geen woningen die geschikt zijn voor dubbele bewoning.

Achtergrond van de beleidsregel

Een woning die geschikt is voor dubbele bewoning is in de regel minder courant. Dit kan invloed hebben op de verkoopopbrengst als deze wordt verkocht, met het risico dat de uitstaande hypotheekschuld niet volledig kan worden afgelost. Ook kunnen er bij gedwongen verkoop juridische barrières zijn, die de uitwinning vertragen en de kosten opstuwten. Een andere risico is dat de woning wordt gebruikt voor (onzelfstandige) verhuur.

Uitzondering op de beleidsregel

Vanuit maatschappelijk oogpunt wordt een uitzondering gemaakt voor situaties waarin de aanvrager, met het oog op (toekomstige) ouderzorg, zijn ouder(s) of een andere naaste in huis neemt. [♦ 47]

Voorwaarden

Een woning geschikt voor dubbele bewoning wordt als onderpand geaccepteerd onder de navolgende voorwaarden:

- De woning wordt bewoond door de aanvrager(s).
- Iedere inwonende persoon die niet tot het gezin van de aanvrager(s) behoort:
 - is familie of een naaste van de aanvrager(s),
 - heeft de AOW-leeftijd bereikt, en
 - tekent een ontruimingsverklaring waarmee hij verklaart de woning vrijwillig te verlaten bij (gedwongen) verkoop van de woning.
- De dubbele bewoning is met het oog op onbetaalde ouderenzorg/ mantelzorg nu of in de (nabije) toekomst voor onbepaalde tijd.
- De woning is courant door zijn aard en ligging.

Documenten en beoordeling

Aanleiding dubbele bewoning en relatie met inwonende(n):

- Eigenverklaring van de aanvrager(s) over de relatie met de inwonende(n) en de reden van dubbele bewoning.

AOW-leeftijd inwonende(n) en opstellen ontruimingsverklaring:

- Identiteitsbewijs met naam en geboortedatum (BSN en eventuele pasfoto afgeschermd).

Courantheid van de woning:

- Taxatierapport.
- Courant in dit kader betekent dat de woning aantrekkelijk is voor de doelgroep of met eenvoudige aanpassingen te gebruiken is door een bredere doelgroep. Het totaalbeeld van de ligging, bouw en indeling moet goed zijn.

[♦ 47] NHG: ook toepasbaar op NHG-aanvragen.

6 DOCUMENTEN

6.1 ALGEMEEN

6.1.1 Er ontbreken stukken of deze zijn incompleet

Beleidsregel hypotheekgids

Gegevens die gebruikt worden voor verstrekking of verhoging van de MUNT Hypotheek, moeten geverifieerd worden aan de hand van documenten.

Achtergrond van de beleidsregel

Een hypotheekaanbieder is bij wet verplicht om zijn kredietbeleid vast te leggen en hiernaar te handelen. Dat betekent dat hij voor zover redelijkerwijs mogelijk moet toetsen of de aanvrager aan de criteria voldoet. Dat toetsen gebeurt aan de hand van een (bron)document als in de MUNT Hypotheekgids genoemd.

Uitzondering op de beleidsregel

De beleidsregel heeft als doel het verifiëren van de informatie aan de hand van een authentieke bron. Als de informatie op een andere wijze kan worden verkregen, mag onder voorwaarden afgeweken worden van de in de MUNT Hypotheekgids genoemde documenten. In dat geval moet goed vastgelegd worden hoe geverifieerd is dat de gegevens juist zijn. [♦ 48]

De uitzondering voorziet niet in essentiële documenten voor de hypotheekaanvraag. Dit zijn documenten die nodig zijn voor gebruik van een inkomensinstrument of bepaling van de marktwaarde, zoals de werkgeversverklaring bij toekomstig dienstverband, de salarisstrook bij gebruik van IBL, of een taxatierapport met de marktwaarde na verbouwing als de hypotheek op die waarde wordt aangevraagd.

Voorwaarden

Een vervanging van een in de MUNT Hypotheekgids genoemd document door een ander document, is toegestaan als aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

- Het document is niet essentieel voor vaststelling van het toetsinkomen (werkgeversverklaring, IBL, AMS of IKV) of de te hanteren marktwaarde (taxatierapport, desktop taxatie of koop-/aanneemovereenkomst).
- De informatie:
 - blijkt uit andere authentieke documenten in het aanvraagdossier, of
 - vloeit voort uit wet- en regelgeving, of
 - is telefonisch geverifieerd bij het toepasselijke bedrijf of de instantie.

Documenten en beoordeling

De alternatieve informatiebron moet authentiek zijn en voldoende autonoom. Een verklaring van de aanvrager of adviseur voldoet hier in de regel niet aan.

[♦ 48] NHG: niet toegestaan voor NHG-aanvragen.

7 VEILIGHEIDSZAKEN

7.1 BELANGENVERSTRENGELING

7.1.1 Adviseur adviseert eigen hypotheek of die van een collega of werknemer

Beleidsregel hypotheekgids

Een dossierpartij mag in de transactie maar één rol hebben.

Achtergrond van de beleidsregel

De beleidsregel beoogt (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen en daarmee het krediet- en frauderisico te mitigeren. Formeel mag een adviseur daarom niet zijn eigen hypotheek of die van een collega of werknemer adviseren, omdat hij dan een dubbelrol heeft. Hij of zijn collega of werknemer is immers ook aanvrager. Het risico op een 'gekunstelde' aanvraag is daardoor groter.

Uitzondering op de beleidsregel

MUNT begrijpt dat de praktijk minder zwart-wit is en dat een adviseur zijn eigen hypotheek of die van een collega of werknemer wil regelen. MUNT staat dit toe, mits de adviseur openheid van zaken geeft en er geen bevindingen of twijfels zijn over de integriteit van de aanvraag. Ook mag er geen sprake zijn van een maatwerkaanvraag voor de adviseur zelf. [♦ 49]

Voorwaarden

De reguliere voorwaarden en normen van de hypotheekgids zijn van toepassing voor zover deze hieronder niet worden genoemd of anders zijn:

- De adviseur mag zowel zijn eigen hypotheek als die van een werknemer of collega adviseren.
- Het betreft geen aanvraag van en door de adviseur waarvoor maatwerk op inkomen nodig is. [♦ 50]
- Loondienstinkomen: [♦ 51]
 - Het salaris is marktconform en niet recent substantieel verhoogd.
 - De werkgeversverklaring is getekend door een meerdere die tekeningsbevoegd is, of de werkgeversverklaring is (mede) getekend door de accountant van het advieskantoor.
- De overige dossierpartijen, waaronder de taxateur en makelaar, zijn onafhankelijk van de aanvrager of het advieskantoor.
- De aanvraag en documentatie zijn transparant en begrijpelijk.

Documenten en beoordeling

Marktconform en bestendig salaris uit loondienst:

- UWV-Verzekeringsbericht met het sv-loon in de laatste 12 maanden.
- Een salaris is marktconform als de aanvrager, gegeven zijn leeftijd, functie en ervaring, elders ongeveer een soortgelijk salaris kan krijgen. Het gaat hier om het totale jaarsalaris. Voor een indicatie wat marktconform is, kan gebruik worden gemaakt van de via internet aangeboden salariskompassen. Excessen (salaris wijkt meer dan 15% naar boven af) moeten nader verklaard worden door de werkgever en voorgelegd aan MUNT Veiligheidszaken.

[♦ 49] NHG: ook toepasbaar op NHG-aanvragen.

[♦ 50] Het gaat hier om de aanvraag van de adviseur zelf. De adviseur mag wel een maatwerkaanvraag voor zijn collega regelen en een collega mag dit doen voor de adviseur.

[♦ 51] Let op: Als het advieskantoor een familiebedrijf is en de aanvrager is lid van die familie, dan zijn ook de beperkende voorwaarden voor inkomen uit familiebedrijf van toepassing. Zie ook MUNT Hypotheekgids § 2.2 Inkomen.

- Een salarisstijging in de laatste 12 maanden tot in totaal maximaal 10% wordt als normaal beschouwd. Daarboven is een verklaring van de werkgever nodig, die moet worden voorgelegd aan MUNT Veiligheidszaken.

7.1.2 Aanvrager werkt voor een dossierpartij (makelaar, taxateur, notaris, etc.)

Beleidsregel hypotheekgids

Een dossierpartij mag in de transactie maar één rol hebben.

Achtergrond van de beleidsregel

De beleidsregel beoogt (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen en daarmee het krediet- en frauderisico te mitigeren. Formeel mag een aanvrager daarom geen andere rol hebben in het aanvraagdossier of gebruik maken van de diensten van zijn werkgever.

Uitzondering op de beleidsregel

Wie appels vaart, die appels eet. In praktijk ligt het dan ook voor de hand dat een aanvrager die werkt voor een partij die diensten in de hypotheekketen levert, gebruik wil maken van deze diensten. MUNT staat dit voorwaardelijk toe, mits de adviseur dit vooraf bij de aanvraag vermeldt. [♦ 52]

Voorwaarden

De reguliere voorwaarden en normen van de hypotheekgids zijn van toepassing voor zover deze hieronder niet worden genoemd of anders zijn:

- De aanvrager is in loondienst, althans is geen eigenaar, bestuurder of aandeelhouder.
- De aanvrager zelf is niet betrokken bij de te leveren dienst. [♦ 53]
- Degene die de dienst uitvoert, is hiërarchisch niet ondergeschikt aan de aanvrager.

Documenten en beoordeling

De aanvrager is geen eigenaar, bestuurder of aandeelhouder:

- Uittreksel uit het Handelsregister van de werkgever (KVK-nummer op werkgeversverklaring).
- Het eigenaarschap, bestuur of (enig) aandeelhouder blijkt uit het KVK-uittreksel.

De aanvrager is niet betrokken bij de te leveren dienst:

- Degene die de dienst heeft uitgevoerd dan wel het document heeft opgesteld is niet dezelfde als de aanvrager.

Uitvoerende is niet ondergeschikt aan de aanvrager:

- De documenten in het aanvraagdossier doen dit niet vermoeden, bijvoorbeeld op basis van functietitel.

Algemeen:

Bijzondere aandacht moet uitgaan naar gegevens die gezien de situatie makkelijker gemanipuleerd kunnen worden, zoals de taxatiewaarde, akte of aankoop prijs. Bij bevindingen of twijfels moet de aanvraag worden voorgelegd aan MUNT Veiligheidszaken.

[♦ 52] NHG: ook toepasbaar op NHG-aanvragen.

[♦ 53] Zo mag een taxateur niet zijn eigen woning waarderen of een notaris zijn eigen hypotheek passeren.

7.2 WACHTPERIODE

7.2.1 Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid binnen 12 maanden na passeerdatum

Beleidsregel hypotheekgids

MUNT behandelt een verzoek voor ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid (OHA) niet eerder dan 12 maanden na de passeerdatum van de MUNT Hypotheek.

Achtergrond van de beleidsregel

Een aanvraag voor OHA kort na passeren van de hypotheek kan duiden op oneigenlijk gebruik van de beheernormen. Twee klanten sluiten dan vóór de formele beëindiging van hun relatie een hypotheek op basis van acceptatienormen, met als doel om na passeren de hypotheek op één naam voort te zetten met een beroep op de beheernormen. De klant verkrijgt hiermee een hypotheek die hem anders niet zou zijn verstrekt. Het beleid beoogt een dergelijke opzet te ontmoedigen.

Uitzondering op de beleidsregel

De MUNT Hypotheek kan voortgezet worden op acceptatienormen of oneigenlijk gebruik van beheernormen is niet aannemelijk. Ook mag er in de afgelopen 6 maanden geen aan de klant verwijtbare betalingsachterstand zijn geweest. [♦ 54]

Voorwaarden

De MUNT Hypotheek, inclusief eventuele verhoging, past op de annuïtaire acceptatietoets:

- De reguliere acceptatienormen van de hypotheekgids zijn van toepassing.

De MUNT Hypotheek, inclusief eventuele verhoging voor uitkoop van de partner, past niet op de annuïtaire acceptatietoets: [♦ 55]

- Het eerdere aanvraagdossier doet geen opzet van oneigenlijk gebruik van de beheernormen vermoeden. Bij twijfel hierover kan om een uitspraak van Veiligheidszaken worden gevraagd.
- De vertrekkende partner kan aantonen dat hij op het onderpandadres heeft gewoond.
- De klant kan de snelle OHA-aanvraag na inbeheername van de MUNT Hypotheek verklaren.

In geen van de situaties mogen er in de laatste 6 maanden aan de klant verwijtbare betalingsachterstanden zijn geweest.

Documenten en beoordeling

Indicatoren voor opzet van oneigenlijk gebruik kunnen zijn: [♦ 56]

- De klanten kochten een kleinere/goedkopere woning.
- De vorige woning is niet verkocht en heeft niet te koop gestaan.
- Er is geen overbruggingsfinanciering gesloten voor de vorige woning.
- De vertrekkende partner stond nooit ingeschreven op het onderpandadres.

[♦ 54] NHG: ook toepasbaar op NHG-aanvragen.

[♦ 55] De voorwaarden en normen onder § 7.1 Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheekgids zijn van toepassing voor zover deze aanvullend en niet in strijd zijn met de hier genoemde voorwaarden.

[♦ 56] Als een of meer van deze of andere indicatoren van toepassing zijn, betekent dit niet per definitie dat er sprake is van opzet. Wel is extra waakzaamheid en onderzoek geboden, met name in relatie tot de bewoning van het onderpand door de vertrekkende partner en de verklaring van de klant.

- De vertrekkende partner heeft al een andere woning aangekocht.

Aantonen van bewoning van het onderpandadres door vertrekkende partner:

- Uittreksel uit het bevolkingsregister (BRP), of
- aan hem gerichte authentieke brieven of documenten van officiële instanties die gebruik maken van de gegevens in de BRP, zoals de overheid, Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en het UWV.

Verklaring van de klant over de aanvraag voor OHA:

- De verklaring is aannemelijk en consistent met de informatie in het hypotheekdossier.
- De klant heeft, voor zover van toepassing, een plausibele en sluitende verklaring ten aanzien van de mogelijke indicatoren van oneigenlijk gebruik van de beheernormen. Zo nodig kan hij dit met documenten onderbouwen.

Estate geeft een melding van een betalingsachterstand: [\[♦ 57\]](#)

- Verklaring van geen bezwaar afgegeven door MUNT Bijzonder Beheer.
- Vermeld bij het verzoek het hypotheeknummer en 'OHA binnen 6 maanden'.
- De verklaring van geen bezwaar heeft uitsluitend betrekking op de betalingsachterstand.

Bij vermoedelijke of vastgestelde opzet van oneigenlijk gebruik van de beheernormen, moet hiervan melding te worden gemaakt aan MUNT Veiligheidszaken.

[\[♦ 57\]](#) Als Estate geen melding geeft van een betalingsachterstand, mag aangenomen worden dat deze er niet is geweest. Verdere onderzoek hiernaar is dan niet nodig.

